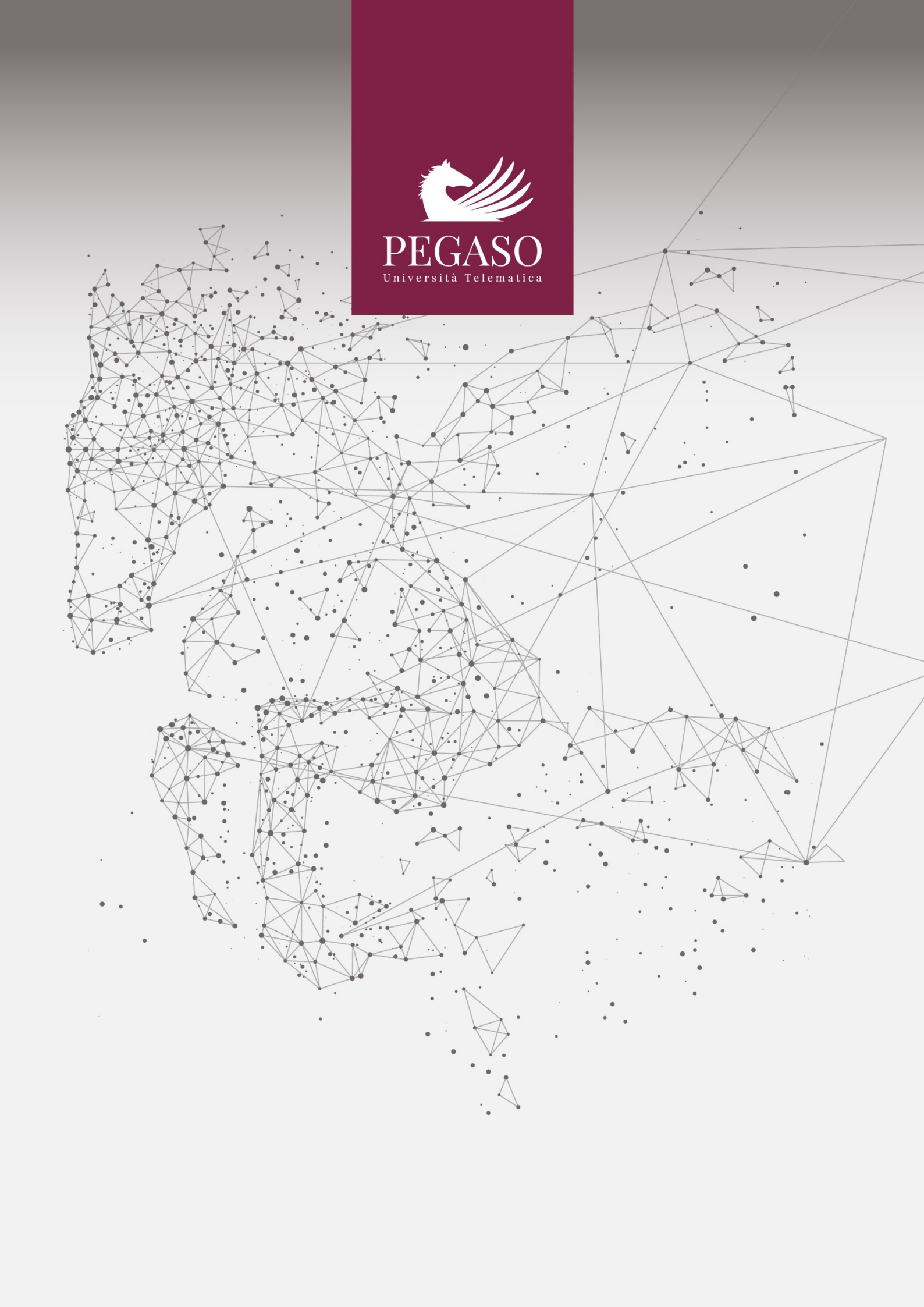

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. L'IDENTIFICAZIONE PERSONALE E LE SUE CATEGORIE 3
2. IL TRASFERIMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI 6
3. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO NEL CODICE DELLA PRIVACY 13
4. IL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. L'identificazione personale e le sue categorie

Il diritto al nome, disciplinato agli artt. 6 e ss. c.c., è uno dei diritti della personalità riconosciuti e garantiti dalla Costituzione che all'art. 22 sancisce, tra l'altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome. Come diritto della personalità, il diritto al nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale. Esso viene tutelato anche nella più ampia accezione di diritto all'identità personale.

Il diritto all'immagine è un diritto della personalità tutelato sia dal Codice civile all' art. 10 sia dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (artt. 96-97). L'immagine di un soggetto può essere esposta o pubblicata soltanto con il suo consenso, salvi i casi in cui l'esposizione o la pubblicazione sia consentita dalla legge e purché l'esposizione non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. E' un classico diritto "negativo", nel senso che lo Stato (e qualunque altro soggetto) deve astenersi dall'interferire in modo arbitrario o illegale nella vita privata della persona.

Molti sono i riferimenti normativi in merito all'identificazione personale di un soggetto e alla tutela della sua privacy e della sua vita privata:

- "Diritto al rispetto della vita privata e familiare": Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.[1]
- "Protezione dei dati di carattere personale": Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il

[1] Art. 8 Cedu

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.[2]

- Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali.[3]

Oggetto della normativa sulla privacy sono i dati personali, cioè "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata od identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". I dati personali si dividono in quattro categorie:

- dati sensibili: quelli idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di una persona; i dati relativi alla salute e alla vita sessuale sono anche detti "super sensibili" in quanto sono gli unici per i quali non sussiste alcuna esenzione che ne consente l'uso in assenza di un consenso, a meno che l'interesse opposto sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
- dati semi sensibili: categoria non ben definita, nella quale rientrano dati personali il cui trattamento può arrecare danni al titolare, come i dati relativi alle liste di sospettati di frode, i nominativi inseriti nelle centrali rischi, i dati relativi alla situazione finanziaria;
- dati comuni: sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo (compreso quello di posta elettronica), numeri di telefono, numero patente,

[2] Art.8 Carta di Nizza
[3] G.D.P.R. n.679/2016

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione;

- dati giudiziari: sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il trasferimento e la protezione dei dati[4]

Nel nostro ordinamento la tutela della privacy[5] o riservatezza trova, tuttavia, una sua connotazione nella Carta Costituzionale, laddove la riservatezza viene vista come un valore essenziale della persona, fatto rientrare tra i citati diritti inviolabili della persona e, quindi, di fatto tutelato dai principi fondamentali della Carta Costituzionale che all'art. 2, quale norma aperta, recita: "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*", ma anche nell'articolo 3 con il diritto alla dignità dove: "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*" e con il diritto all'inviolabilità della persona, contenuto nell'articolo 13: "*La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge*".

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

---

[4] F. Pirozzi, "*Il Cloud Computing", Lex mercatoria e tutela dei dati*, Milano, 2016.

[5] Per un approfondimento in materia di trattamento dei dati personali v. G. Alpa, La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici, in V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno – Zencovich (a cura di), Trattamento dei dati e tutela della persona, Giuffrè, Milano, 1998, p. 26 ss; G. Arnò, La tutela della privacy nella rete internet, Giappichelli, Torino, 2002; C.M. Bianca, Tutela della privacy. Note introduttive, in nuove leggi civili commentate, 1999. A. Lisi, La privacy in internet, Napoli, 2003. S. Rodotà, Persona, riservatezza, identità. prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in rivista critica del diritto privato, 4, 1997; E. Tosi, Il codice della Privacy. Tutela e sicurezza dei dati personali: normativa nazionale e comunitaria, Piacenza, 2004.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Giova evidenziare, a questo punto, come le precedenti necessità siano mutevoli nel tempo e come, specialmente, il loro incremento sia direttamente proporzionale alla diffusione dei PC e, di conseguenza, dei dati personali nella rete. Se da un lato l'espansione degli strumenti ICT rappresenti una indubbia conquista del progresso, non si può trascurare il rischio che la riservatezza sia parte del compromesso che l'individuo paga per beneficiare dei mezzi multimediali attualmente presenti in tutte le strutture lavorative e in ogni ambiente di vita sociale.

Il più inquietante versante di incidenza delle nuove tecnologie nella prospettiva soggettiva è proprio la tutela della riservatezza[6].

Nell'ordinamento italiano è convinzione fin troppo diffusa che il primo intervento normativo per disciplinare il diritto alla protezione dei dati personali, più comunemente noto come diritto alla privacy [7]o *data protection* nel mondo anglosassone e nelle fonti sovranazionali, sia individuabile a metà degli anni '90 con la legge 31 dicembre 1996 n. 675. Occorre, tuttavia, precisare che in precedenza vi erano già stati alcuni progetti di legge, soprattutto negli anni Ottanta, che avevano come scopo una regolamentazione della materia. Tali progetti di legge, pur non essendo sfociati in provvedimenti aventi forza di legge, hanno contribuito a creare quell'humus sul quale, nel decennio successivo, si sarebbe sviluppato l'impianto normativo della *data protection* nell'ordinamento italiano. Uno dei primi progetti fu denominato Progetto Accame[8], dal nome del primo firmatario Falco Accame che nell'aprile del 1981, rubricato come "*Norme per la*

[6] F. Bocchini, Tradizione e Attualità nel diritto privato, Jovene, Napoli, 2009, p. 256.

[7] Il concetto di privacy ha subito una lenta ed inesorabile evoluzione, accompagnata da una sempre maggiore presa di coscienza dei rischi, nei confronti di questo bene ormai considerato inviolabile come la salute o la libertà, ed è in questo contesto che si inserisce un altro importante lavoro svolto dal giurista statunitense recentemente scomparso, Alan Furman Westin. Il professore Westin offrì negli anni sessanta la sua interpretazione della privacy, definendola come:"… la rivendicazione, da parte di individui, gruppi o istituzioni, del diritto di determinare da sé quando, come e in che misura l'informazione su se stessi è comunicata ad altri...". Quindi, fin dalla sua origine, il concetto di privacy è stato inteso come uno strumento per proteggere la riservatezza attinente alla propria persona e per tutelarsi dai comportamenti invadenti di chi voleva violare questa aspettativa. Di fatti, la privacy è uno strumento attraverso il quale ognuno di noi può tracciare un confine tra la sfera personale e gli individui. Per quest'ultimo motivo, il concetto stesso di privacy e la sua generale accezione hanno subito profondi mutamenti nel corso degli anni, in relazione alle trasformazioni sociali e degli strumenti tecnologici abitualmente adoperati. Per di più, con l'affermarsi delle tecniche di comunicazione e della massiva diffusione delle informazioni è emerso che non era più sufficiente proteggere il diritto ad essere lasciato da solo e a non subire indebite intrusioni nella propria sfera privata, ma occorreva evitare che altre persone potessero usare illegalmente le informazioni riferite ad un altro individuo, raccogliendole a sua insaputa e utilizzandole per finalità non consentite. Se non venisse garantita questa tutela, ognuno di noi sarebbe sottoposto ad azioni che potrebbero limitare fortemente la libertà e l'esercizio dei diritti di ognuno. V. sul punto A. Westin, "Privacy and Freedom", Adminitrative Law Rewiew, Atheneum, N.Y., 1969.

[8] VIII Legislatura della Repubblica italiana. Iniziativa parlamentare; Scheda lavori preparatori. Atto Camera: 2553 (Fase iter Camera: 1^ lettura) 21 aprile 1981.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

salvaguardia del diritto al rispetto della vita privata nei confronti dei sistemi di trattamento ed elaborazione automatica dei dati e delle informazioni". Questo progetto di legge, composto da venti articoli, mirava a disciplinare le banche dati rinviando a successive norme regolamentari la disciplina del fenomeno nel dettaglio. Il nucleo originario di tutela che voleva essere garantito con la normativa sulla riservatezza riguardava principalmente i dati raccolti in banche dati o, più adeguatamente, nelle grandi banche dati che avevano già dato prova di essere fonte di discriminazione sociale, lesione della dignità personale e strumento di proliferazione dell'individuo.

A questo progetto ne seguirono altri, ma risulta estremamente interessante notare come, seppur nella sua forma ancora embrionale, la disciplina sulla riservatezza e protezione dei dati sia stata sempre strettamente connessa al mondo dell'IT e alle innovazioni tecnologiche da questa prodotte; come pure la relazione costante tra nuove forme di intromissione nella vita privata degli individui e nuovi strumenti nell'ambito della tecnologia delle informazioni. Successivamente, venne promulgata nel 1996 la prima legge organica in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ossia la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", in attuazione di provvedimenti europei e internazionali quali la Direttiva 95/46/CE[9] , "relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e l'Accordo di Schengen[10], "relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni".

In pari data venne anche emanata una legge di delega al Governo che ha permesso, nel corso degli anni e con modalità non esenti da critiche, di integrare l'impianto normativo, consentendo di apportare correzioni e dare effettiva attuazione alla legge sulla privacy.

In tutto furono emanati nove decreti legislativi e due decreti del Presidente della Repubblica con i quali il quadro normativo si è ampliato notevolmente ma in maniera talmente frammentaria da non generare assolutamente un sistema armonioso.

[9] Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 n.95/46/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 281 del 23/11/1995

[10] Ratifica del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In seguito, è intervenuta una ulteriore legge di delega[11] con la quale il legislatore ha demandato al Governo un compito di ricerca e di raccolta di tutte le norme relative alla protezione dei dati personali, o a esse connesse, vigenti nel nostro Paese e di coordinamento con altre norme di convenzioni e direttive comunitarie. Dopo sette anni, nel giugno del 2003, veniva approvato dal Consiglio dei Ministri il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali, denominato Codice in materia di protezione dei dati personali o, più brevemente, Codice Privacy. In esso sono state inserite norme relative alla citata legge 675/96 e ai successivi decreti legislativi e regolamenti, nonché le norme definite dalla Direttiva 2002/58/CE e norme basate sulla giurisprudenza dell'Autorità del Garante. Parimenti, sono stati introdotti, ex-novo, nel citato Codice, anche i codici deontologici relativi all'attività giornalistica, al trattamento dei dati per scopi storici e per scopi statistici e di ricerca scientifica, unitamente alla prescritta elaborazione di altri codici di deontologia e di buona condotta in riferimento a specifici ambiti, come ad esempio Internet, videosorveglianza e direct marketing[12].

Il Codice della Privacy può essere distinto in tre parti principali. Una prima parte, relativa alle disposizioni generali, contiene i principi cardine su cui si basa tutta la disciplina, in particolar modo il diritto alla protezione dei dati personali all'articolo 1 "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"[13] e che si rivolge al singolo individuo e non a categorie determinate di soggetti. Questo principio garantisce, di fatto, uno dei diritti fondamentali sanciti a livello comunitario in materia di privacy ovvero il riferimento alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata il 7 dicembre 2000 la quale, come già evidenziato, all'articolo 8, disciplina la protezione dei dati di carattere personale, statuendo che:"[…] ogni individuo ha diritto alla protezione di dati personali […]"e che il relativo trattamento deve essere effettuato:" […] nel rispetto del principio di lealtà per finalità determinate, in base al consenso dell'interessato o ad un

[11] Legge 31 dicembre 1996, n. 676 "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 -Supplemento Ordinario n. 3

[12] Il direct marketing è una tecnica di marketing attraverso la quale aziende e enti, organizzazioni pubbliche e no profit, comunicano direttamente con clienti e utenti finali. Tale modalità consente di raggiungere un target definito, con azioni mirate che utilizzano una serie di strumenti interattivi, ottenendo in tal modo delle risposte misurabili

[13] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha soppresso il secondo periodo del comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Si riporta, per completezza, il testo soppresso: "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale"

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

altro legittimo fondamento previsto dalla legge [...]". Altro importante principio enunciato nel Codice, è quello del principio di necessità del trattamento dei dati, di cui all'articolo 3 che definisce:"I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità." Tale principio, che ribadisce, ancora una volta, la stretta connessione sussistente tra informatica, nuove tecnologie e tutela della riservatezza, è volto a ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali, prevedendo che i sistemi informatici e i software siano configurati solo per il perseguimento delle finalità consentite, escludendo così il trattamento ogni qualvolta sia possibile perseguire dette finalità, attraverso l'utilizzo di dati anonimi o di modalità tali da consentire l'identificazione solo nel momento di necessità. La norma di cui all'articolo 3 sopra descritta, ha ad oggetto specificamente i sistemi informativi e i programmi informatici in virtù del timore del legislatore nei confronti delle grandi banche dati e, specialmente, delle applicazioni che potrebbero essere fatte al fine di ottenere un controllo stringente sull'individuo e, di conseguenza, una possibile violazione della sfera di riservatezza di quest' ultimo. Giova specificare che le finalità espresse nel Codice sono volte alla garanzia e alla tutela dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'individuo con particolare riferimento al diritto alla riservatezza, all'identità personale e al nuovo diritto alla protezione dei dati personali riportate al comma 1 dell'articolo 2 il quale specifica che: "Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.[...]" definendo, di fatto, un altro principio fondamentale contenuto nel codice, quello di finalità. Per quanto attiene, invece, alle definizioni, le stesse sono state raggruppate unicamente all'articolo 4, pur provenendo da fonti diverse, per meglio facilitare la comprensione dell'intero testo normativo il legislatore ha inserito anche degli interventi di carattere innovativo, in particolare nella definizione di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

trattamento, in cui è stata introdotta la consultazione, in ottemperanza a quanto già previsto a livello comunitario e nell'inserimento di una nuova serie di definizioni relative alle misure minime di sicurezza, di cui al Titolo V e al Disciplinare Tecnico -Allegato B del Codice Privacy, che verranno in seguito descritte.

La seconda parte del Codice è dedicata alla regolamentazione di specifici settori.

Infine la terza, ed ultima, parte del Codice è dedicata alla tutela dell'interessato; tutela che può essere sia di natura amministrativa che giurisdizionale. Vengono così individuate tre forme di tutela esperibili innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che si ricorda è un organo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile, di seguito riportate:

1. il reclamo circostanziato con cui si denuncia una violazione della disciplina rilevante[14] in materia di trattamento dei dati personali;

2. la segnalazione, con la quale, nel caso non sia possibile presentare un reclamo, s'intende ugualmente sollecitare un controllo da parte del Garante;

3. il ricorso, con il quale si fanno valere gli specifici diritti dell'interessato. Con riferimento al regime sanzionatorio, le sanzioni amministrative risultano essere state recentemente maggiorate nel loro importo, in modo da divenire un più efficace deterrente, mentre le disposizioni sugli illeciti penali hanno subìto una modifica, prevedendo la punizione del trattamento illecito di dati solo se dal fatto derivi nocumento, a differenza della precedente disciplina nella quale il nocumento costituiva solo un'aggravante.

La corretta identificazione dei soggetti individuati nel Codice della Privacy non è un argomento facile da affrontare, in quanto dalla stessa discende una corretta applicazione del testo di legge, anche e, specialmente, nell'ambito del *cloud computing*.

Come è noto, la figura cardine intorno alla quale ruota tutto il meccanismo del trattamento dei dati personali è quella del titolare del trattamento il quale, a norma dell'articolo 28: "Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un

[14] Per disciplina rilevante s'intende tutto l'insieme di norme contenute nel testo del Codice Privacy, negli Allegati al Codice e in tutti i codici deontologici di settore di cui si è stata prescritta l'adozione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico [...]" risulta essere colui che: "[...] esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza."

Fa da contrappasso a questi ampi poteri di indirizzo, in merito agli aspetti fondamentali del trattamento dei dati, la responsabilità civile e penale circa lo svolgimento di ogni operazione, responsabilità che, in alcuni casi, è prevista in solido con i propri collaboratori, che nella tassonomia del Codice della Privacy vengono definiti responsabili e incaricati del trattamento.

Il titolare o data controller può essere, secondo l'art. 28, una persona fisica o giuridica; una volta individuato il titolare, figura assolutamente necessaria nel trattamento dei dati, in quanto – centro d'imputazione giuridica di obblighi e di responsabilità – la legge attribuisce a questi precisi compiti.

Il primo è quello di stabilire finalità e modalità del trattamento dei dati, ossia specificare per quale motivo ed in quale modo verrà effettuato il trattamento. Vanta, quindi, autonomia di scelta in merito, ad esempio, ai tipi di dati da raccogliere e registrare, alla quantità di dati da acquisire, alle modalità mediante le quali si procederà all'aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati e, infine, alle finalità per le quali i dati potrebbero eventualmente essere comunicati a soggetti terzi.

Aspetto caratterizzante della figura del titolare, in definitiva, è l'autonomia del potere decisionale in merito agli scopi del trattamento, nonché in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, ovvero la scelta della strumentazione da adoperare nel trattamento dei dati, le policy da adottare per l'utilizzo degli strumenti elettronici o degli archivi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il titolare del trattamento nel Codice della Privacy

Nell'ambito della tutela dei dati personali e della privacy, il soggetto individuato dalla norma, all'art. 29, risulta essere il responsabile o data processor,[15] tra l'altro non obbligatorio e necessario per il corretto trattamento dei dati, restando l'obbligatorietà per il Codice, esclusivamente le figure del titolare e dell'incaricato del trattamento, quantunque lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, abbia avuto modo di sottolineare come tale previsione sia, in particolari ipotesi, una scelta obbligata, particolarmente se la struttura facente capo al titolare sia particolarmente complessa.[16]

L'individuazione del responsabile richiede una preventiva verifica a carico del titolare circa la sussistenza di determinati presupposti, che sono individuati nel comma 2 dell'articolo 29 che se: " […] designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. […]" ovvero deve essere un soggetto dotato di esperienza, capacità e affidabilità nel campo della protezione dei dati personali.

Dato per assodato, quindi, che non vi è alcuna limitazione nel nominare responsabile anche una persona giuridica quale, ad esempio, l'azienda che si occupa della funzionalità ed efficienza della struttura informatica dell'utente/titolare del trattamento ovvero un CSP per le attività di cloud computing. Ovviamente, in questi casi, va posta maggiore attenzione, qualora tale soggetto sia esterno alla struttura del titolare, in quanto bisognerà dimostrare, in sede di verifica, che tale designazione è avvenuta sulla base di concrete esigenze organizzative e non per eludere o addirittura, semplificare quanto disposto dal Codice.

Sarà necessario, inoltre, verificare accuratamente che il soggetto esterno nominato responsabile svolga delle prestazioni strumentali all'attività del titolare e subordinate alle sue scelte altrimenti, qualora dovesse trattarsi di soggetto che decida autonomamente in merito a finalità e

[15] F. Pirozzi, Il Cloud Computing, Lex mercatoria e tutela dei dati, cit. pag. 67 ss

[16] A. Mantelero, "Responsabilità del provider", in F. Delfini e G. Finocchiaro (ed.), Diritto privato dell'informatica, Torino, 2014

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

modalità del trattamento, saremmo dinanzi ad un co-titolare del trattamento e non dinanzi ad un responsabile.

Di contro, occorre sottolineare un ulteriore profilo non meno problematico: quello della responsabilità che sorge in capo al soggetto designato responsabile del trattamento, il quale, in quanto soggetto dotato di una parziale autonomia circa le modalità di svolgimento delle operazioni di trattamento, potrebbe esser chiamato a rispondere sia di eventuali violazioni amministrative sia di eventuali illeciti penali commessi a seguito di trattamento illegittimo, non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Concludendo la disamina dei soggetti coinvolti dalla normativa sul trattamento dei dati personali, rimane il soggetto definito dall'arti. 30 del Codice: la figura dell'incaricato. Tale figura identifica tutti i collaboratori, praticanti, dipendenti, e in genere qualsiasi soggetto che non sia dotato di quell'autonomia propria del titolare e che non abbia ricevuto una designazione a responsabile del trattamento da parte del titolare.

Rientra nella definizione di incaricato di cui al comma 1, lettera h) dell'articolo 4 le persone: "h) […] fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;" La prima e più macroscopica differenza tra la figura dell'incaricato e quella del titolare e del responsabile è immediatamente evidente: l'incaricato può essere solo una persona fisica, in quanto, secondo il dettato del comma 1 dell'art. 30 le operazioni di trattamento: "1. […] possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite." Tale designazione, inoltre, a differenza di quella del responsabile, deve essere effettuata per iscritto e occorre individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e le modalità mediante le quali trattare i dati in maniera sicura. Da ultimo, si riporta, per completezza, il testo relativo alla definizione che il Codice consegna al dato personale: "b) […] qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;" Quali il nome e cognome o eventuale denominazione, il codice fiscale, gli indirizzi ma anche un'immagine, i dati biometrici, sanitari, bancari.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica" (G.U. n. 138 del 14 giugno 2019), noto come decreto Sicurezza Bis, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno 2019 su proposta dell'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell'ex Ministro dell'interno Matteo Salvini.

La disciplina di tale decreto riguarda anche il Codice della privacy, in cui l'esecutivo è intervenuto adottando una tipologia di regolamento preordinato ad individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, con particolare riferimento agli adattamenti che si impongono nella parte ove si prevede l'accesso al CED ad opera del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale per verificare eventuali provvedimenti di ricerca, o di rintraccio, esistenti nei riguardi delle persone controllate.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Il Regolamento Generale per la protezione dei dati personali

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) è la normativa europea in materia di protezione dei dati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, quindi a partire dal 25 maggio 2018.

Trattandosi di un regolamento, non necessita di recepimento da parte degli Stati dell'Unione ed è attuato allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione senza margini di libertà nell'adattamento (tranne per le parti per le quali si prevede espressamente delle possibilità di deroga). Il suo scopo è, infatti, la definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione europea. Questo perché col Trattato di Lisbona la protezione dei dati personali è diventata diritto fondamentale dei cittadini, e quindi va garantito allo stesso modo in tutto il territorio dell'Unione. Aumentando la fiducia dei cittadini nella società digitale, grazie alla tutela più stringente, il regolamento è funzionale allo sviluppo digitale dell'Unione europea, e tutela anche la libertà di circolazione dei dati personali. Col regolamento europeo si passa da una visione proprietaria del dato, in base alla quale non lo si può trattare senza consenso, ad una visione di controllo del dato, che favorisce la libera circolazione dello stesso rafforzando nel contempo i diritti dell'interessato, il quale deve poter sapere se i suoi dati sono usati e come vengono usati per tutelare lui e l'intera collettività dai rischi insiti nel trattamento dei dati.

Il regolamento sposta il fulcro della normativa dalla tutela dell'interessato alla responsabilità del titolare e dei responsabili del trattamento (responsabilizzazione, anche se la traduzione italiana non rende l'idea perchè accountability vuol dire "dover rendere conto del proprio operato"), che si deve concretizzare nell'adozione di comportamenti proattivi a dimostrazione della concreta (e non meramente formale) adozione del regolamento. Non è più accettabile un approccio formalistico, del tipo ho il consenso e tratto il dato, visto che il consenso al massimo è una delle basi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

che legittimano il trattamento, ma rimane sempre la responsabilità del titolare di tutelare l'interessato e l'intera società dai rischi impliciti nel trattamento di dati personali. In particolare si evidenzia la necessità di attuare misure di tutela e garanzia dei dati trattati, con un approccio del tutto nuovo che demanda ai titolari il compito di decidere in autonomia le modalità e i limiti del trattamento dei dati in base ai principi generali specifici indicati nel Regolamento.[17]

L'approccio del GDPR, più centrato sulla protezione dei dati invece che sull'utente medesimo, sotto alcuni aspetti si potrebbe anche considerare un passo indietro rispetto alla precedente normativa. Questo perché è un approccio basato sulla valutazione del rischio (*risk based*), con il quale si determina la misura di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti. Un approccio risk based, infatti, ha l'evidente vantaggio di pretendere degli obblighi che possono andare oltre la mera conformità alla legge, è sicuramente più flessibile e adattabile al mutare delle esigenze e degli strumenti tecnologici. Di contro presenta lo svantaggio di delegare all'azienda la valutazione del rischio, rendendo più difficili le contestazioni in caso di violazioni, considera più rischioso il trattamento dei dati di un minore rispetto a quelli di un adulto, come se i diritti di un adulto fossero meno fondamentali di quelli del bambino, e pone maggiore attenzione al trattamento di un grande insieme di dati, laddove è pacifico che anche il trattamento di pochi dati può comportare un danno per i singoli. E', quindi, un approccio che tiene in maggiore considerazione le esigenze delle aziende, rendendo meno burocratica la gestione dei dati, con l'evidente effetto che aziende di minori dimensioni avranno minori obblighi, essendo questi parametrati anche all'organizzazione della stessa. In sintesi il titolare del trattamento deve:

- non solo conformare il trattamento dei dati da lui operato in base ai principi di cui al GDPR;
- ma anche prevedere e valutare il rischio tipico (cioè prevedibile) connesso alla sua attività di impresa, e introdurre misure organizzative e di sicurezza per eliminare o ridurre tale rischio.

[17] Sul punto, si veda anche Cass. Civ. SS. UU. sentenza n. 3034 del 2011

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le nuove norme prevedono, inoltre:

- per i cittadini un più facile accesso alle informazioni riguardanti i loro dati e le finalità e modalità di trattamento degli stessi;
- un diritto alla portabilità dei dati che consentirà di trasferire i dati personali tra i vari servizi online;
- l'istituzionalizzazione del diritto all'oblio (denominato diritto alla cancellazione nel regolamento) come previsto dalla Corte di Giustizia europea, che consentirà di chiedere ed ottenere la rimozione dei dati quando viene meno l'interesse pubblico alla notizia;
- l'obbligo di notifica da parte delle aziende delle gravi violazione dei dati dei cittadini;
- le aziende dovranno rispondere alla sola autorità di vigilanza dello Stato nel quale hanno la sede principale (principio del "one stop shop" o sportello unico);
- sanzioni amministrative fino al 4% del fatturato globale delle aziende in caso di violazioni delle norme.

Con il GDPR i titolari del trattamento dovranno identificare la base giuridica del trattamento (ad esempio il consenso dell'interessato) e documentarla, in quanto in relazione alla base giuridica possono variare i diritti dell'interessato. Ad esempio, è stato rafforzato il diritto alla cancellazione nel caso di trattamenti basati su consenso. Il consenso, però, è solo una delle sei basi giuridiche previste, per cui è preciso dovere del titolare valutare quale sia la base giuridica più idonea rispetto al trattamento che intende porre in essere.

Inoltre, la base giuridica è tra gli elementi essenziali dell'informativa e deve essere evidenziata in riscontro ad una istanza di accesso.

Il regolamento europeo pone l'accento sul principio della trasparenza, in un'ottica di rispetto della finalità. Occorre valutare attentamente gli scopi del trattamento, in modo da stabilire correttamente quali dati possono essere trattati e quali no (principio di essenzialità dei dati). Altresì, il regolamento europeo prevede una serie di obblighi proattivi, a dimostrazione della concreta, e

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

non meramente formale adozione del regolamento stesso. In tale ottica la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione è essenziale, in quanto indice di corretta implementazione delle norme:

- documentazione attestante i trattamenti svolti (registro dei trattamenti; valutazione di impatto, trasferimento dati extra UE);
- documentazione attestante il rispetto dei diritti degli interessati (informative, moduli raccolta consenso);
- documentazione di ripartizione ruoli e responsabilità (contratti e nomine dei responsabili esterni e autorizzati; procedure interne, ecc.);
- documentazione attestante le misure di sicurezza implementate.

Il Regolamento generale si applica a due tipi di trattamenti di dati personali:

1) quelli interamente o parzialmente automatizzati;

2) quelli non automatizzati (il riferimento è a trattamenti su carta) di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Quindi con esclusione dei trattamenti di dati contenuti in archivi non strutturati, anche se ciò ovviamente non esclude necessariamente i trattamenti su carta.

Il GDPR disciplina solo il trattamento dei dati personali che riguardano una persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche. Il GDPR, però, non si applica alle persone decedute, ma qui interviene il Decreto di adeguamento del Codice Privacy che estende le tutele del GDPR al trattamento dei dati dei deceduti.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale, il regolamento si applica ad ogni trattamento che ha ad oggetto dati personali, e a tutti i titolari (controller) e responsabili (processor) del trattamento stabiliti nel territorio dell'Unione, ma anche in generale a quelli che, offrendo beni e servizi a persone residenti nell'Unione, trattano dati di residenti nell'Unione europea (art. 3 del Regolamento). In tal modo la sua applicazione non è limitata alle sole aziende che si trovano in

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Europa, ma tutela tutti gli interessati che risiedono nel territorio dell'Unione indipendentemente da dove si attua il trattamento dei loro dati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).